

무안군 참전유공자 지원에 관한 조례

(제정) 2007.10.08 조례 제1881 호
(일부개정) 2010.01.04 조례 제1974호
(일부개정) 2011.11.07 조례 제2044호
(일부개정) 2012.06.15 조례 제2069호
(일부개정) 2013.08.07 조례 제2119호
(일부개정) 2013.11.15 조례 제2127호
(일부개정) 2015.05.11 조례 제2175호
(일부개정) 2017.08.11 조례 제2304호
(일부개정) 2020.10.12 조례 제2561호

제1조(목적) 이 조례는 「참전유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다)제4조 및 같은법 시행령 제4조의 규정에 의하여 참전유공자가 국가에 헌신 공헌한데 대하여 예우와 지원을 함으로써 참전유공자의 명예를 기리고 군민의 애국정신 함양에 이바지함을 목적으로 한다. (개정 2010.1.4 조1974)

제2조(정의) 이 조례에서 "참전유공자"라 함은 법 제5조의 규정에 의하여 참전유공자로 등록된 자를 말한다.

제3조(지원대상자) 지원대상자는 지급일 현재 무안군에 주소를 둔 참전유공자로 한다. 다만, 다음 대상자는 지원에서 제외한다.(조2119)

1. 법 제3조제2항 및 제3항의 규정에 의하여 지원부적격자로 통보한 자
2. 삭제(2011.11.7 조2044)
3. 삭제(2011.11.7 조2044)

제4조(지원사업) 무안군수(이하 "군수"라 한다)는 참전유공자에게 다음 각 호의 지원사업을 실시한다.

1. 참전유공자에게 참전유공자 명예수당(이하 "참전명예수당"이라 한다)을 월 예산의 범위에서 80,000원 지급(개정 2012.6.15 조2069, 개정 2015.5.11 조2175, 개정 2017.8.11. 조2304 개정 2020.10.12.)
2. 참전유공자가 사망한 경우에는 사망위로금 200,000원 지급 (개정 2018.12.28. 조2364 개정 2020.10.12.)
3. 그 밖에 참전유공자의 호국정신을 계승하기 위한 사업 또는 복리증진을 위하여 군수가 필요하다고 인정 하는 사업

제5조(지급방법 및 시기) ① 참전명예수당을 지급받고자 하는 자는 [별지 제1호] 서식의 참전명예수당 지급 신청서를 군수에게 제출하여야 한다.

② 참전명예수당의 지급은 매 분기 마지막 달 20일(토요일 또는 공휴일에 해당하는 경우에는 그 전일)에 참전명예수당을 지급받을 권리가 있는 자가 지정하는 예금계좌에 입금하는 방법으로 한다.

③ 참전명예수당은 제3조의 규정에 따른 참전명예수당 지원대상이 된 후 신청한 날이 속하는 달부터 지급중지 사유가 발생한 날이 속하는 달까지 지급한다.(개정 2013.8.7 조2119)

④ 사망위로금을 지급받고자 하는 자는 사망일로부터 1년 이내에 유가족 또는 관계인이 [별지 제2호] 서식의 참전유공자 사망위로금 지급신청서를 군수에게 제출하여야 한다. 이 경우 사망위로금을 지급받을 대상 및 순위에 관하여는 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제13조제1항 및 제2항의 규정을 준용하되, 동법의 규정에 따른 유족이 없을 때에는 사망 당시 생활을 같이 하고 있던 친족 중

재산 상속인이 될 수 있는 자의 신청에 따라 당해 재산상속인에게 이를 지급할 수 있고, 재산상속인이 될 사람도 없는 때에는 장제를 행하는 사람에게 이를 지급할 수 있다.

제6조(지급대상자의 결정) ① 군수는 매년 1/4분기 중 참전명예수당 지급대상자를 결정하고 적격여부를 개인 또는 관련기관단체에 통보하여야 한다. 다만, 최초에 지급신청서를 접수한 때에는 30일 이내에 적격여부를 결정하여 통보하여야 한다.

② 군수는 제1항에 의거 참전명예수당 지급 대상자를 결정할 때에는 제3조의 규정에 의한 지급 부적격자가 있는지의 여부를 지방보훈지청장 및 관련 기관·단체장에게 확인하여야 한다.(개정 2013.8.7 조 2119)

제7조(지급의 중지) 군수는 지급대상자의 사망 또는 관외 전출 등의 사유가 발생한 경우에는 참전명예수당 지급을 중지하여야 한다.(개정 2013.8.7 조2119)

제8조(환수조치) 군수는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 참전명예수당의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다.

1. 지급대상자가 아닌 자에게 부당 지급된 것으로 확인된 경우
2. 거주할 목적이 아닌 수당을 지급받기 위하여 주민등록 전입신고를 하였다고 판단되는 경우
3. 사망후에 지급된 경우

제9조(시행규칙) 이 조례의 시행에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부칙

이 조례는 2008년 1월 1일부터 시행한다.

부칙(2010.1.4 조1974)

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙(2011.11.7 조2044)

이 조례는 2012년 1월 1일부터 시행한다.

부칙(2012.6.15 조2069)

이 조례는 2012. 10월 1일부터 시행한다.

부칙(2013.8.7 조2119)

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙(2013.11.15 조2127)

이 조례는 2014년 1월 1일부터 시행한다.

부칙(2015.5.11 조2175)

이 조례는 2015년 7월 1일부터 시행한다.

부칙(2017.8.11 조2304)

이 조례는 2018년 1월 1일부터 시행한다.

부칙(2018.12.28. 조2364)

이 조례는 2019년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2020.10.12. 조2561)

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.